臺灣澎湖地方法院公告(第一次拍賣)(稿)

發文日期：中華民國115年2月23日
發文字號：澎院守113司執平字第6599號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院113年度司執字第6599號清償債務強制執行事件，債務人黃政雄所有如附表不動產第1次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽拍賣公告日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院民事執行處公告欄內。

四、投標日、時及場所：115年3月24日下午2時50分，起將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：澎湖縣馬公市西文里西文澳310號）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年3月24日下午3時整在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者

為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符

合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

（十）本件拍賣土地應有部份，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經澎湖縣政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

十三、本件拍賣土地為農業發展條例第3條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟，除符合該條例第33條但書之規定外，不得應買或承受。如符合上開但書規定者，應將相關許可證明文件附於投標書。

十四、拍賣之建物如為政府直接興建之國民住宅，依國民住宅條例第19條規定，其承購人居住滿1 年後，使得將該住宅及基地出售、出典、贈與或交換。但取得使用執照滿15年以上之國民住宅，則不受此限制。

十五、本件如債務人未事先指定開標順序時，即按各標順序依序開標，於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時，其餘各標不予拍定，縱使拍定，亦得撤銷。債務人於開標前到場時，得當場指定各標開標之順序。

十六、拍定人應承擔拍定日至權利移證書取得前之地價稅、房屋稅。

十七、如有優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者，視為放棄優先承買。

十八、共有人有優先承買權，惟主張優先承買權人之共有人，須就其擁有應有部分之標的一併行使，不得僅就其中一筆或數筆為之；但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分，而不得行使優先承買權時，拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。

民 事 執 行 處

司法事務官　郭山水

附表：標別: 1

113年司執字006599號 財產所有人：黃政雄									
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)	保證金額(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺			
1	澎湖縣	湖西鄉	青螺新		45	504.04	5分之1	160,000元	32,000元
	備考	風景區、農牧用地。雜草、銀合歡，西側鄰路，以實測為準。							
點交情形	點交否: 不點交 本件土地係拍賣應有部分，因查無債務人特定占有部分，拍定後不點交。								
使用情形	1.無抵押權設定情形。2.無三七五租約。3.拍賣土地現況如附表所載。4.拍賣土地應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別2、3主張優先承買權人之共有人，須就其擁有應有部分之標的一併行使，不得僅就其中一筆或數筆為之；但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分，而不得行使優先承買權時，拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。5.拍賣土地之應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別5地上建物所有人如符合土地法第104 條或民法第426條之2 第1 項規定者，有優於土地共有人之優先承買權。6.拍賣之標別5土地之耕作人，如符合土地法第107 條第1 項或民法第460 條之1 第1 項規定，就該土地有優先承買權。7.拍賣之標別2、3、4土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟，除符合該條例第33條但書之規定外，不得應買或承受。如符合上開但書規定者，應將相關許可證明文件附於投標書。8.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者，視為放棄優先承買。								
備註	一、上開不動產1宗拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：160,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：32,000元。								

標別: 2

113年司執字006599號 財產所有人：黃政雄								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	澎湖縣	湖西鄉	青螺新		162	1261.02	5分之1	400,000元
	備考	一般農業區、農牧用地。與163、164地號土地相鄰，位於西北側，西側鄰路，雜草、銀合歡，無聯外道路，以實測為準。						
2	澎湖縣	湖西鄉	青螺新		163	184.17	5分之1	80,000元
	備考	一般農業區、農牧用地。與162、164地號土地相鄰，位於中部，距離西北側道路約75公尺，無聯外道路，以實測為準。						
3	澎湖縣	湖西鄉	青螺新		164	107.57	5分之1	40,000元

（續上頁）

備考	一般農業區、農牧用地。與162、163地號土地相鄰，位於東南側，距離西側道路約85公尺，雜草、銀合歡，無聯外道路，以實測為準。
點交情形	點交否: 不點交 本件土地係拍賣應有部分，因查無債務人特定占有部分，拍定後不點交。
使用情形	1.無抵押權設定情形。2.無三七五租約。3.拍賣土地現況如附表所載。4.拍賣土地應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別2、3主張優先承買權人之共有人，須就其擁有應有部分之標的一併行使，不得僅就其中一筆或數筆為之；但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分，而不得行使優先承買權時，拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。5.拍賣土地之應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別5地上建物所有人如符合土地法第104 條或民法第426條之2 第1 項規定者，有優於土地共有人之優先承買權。6.拍賣之標別5土地之耕作人，如符合土地法第107 條第1項或民法第460 條之1 第1 項規定，就該土地有優先承買權。7.拍賣之標別2、3、4土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟，除符合該條例第33條但書之規定外，不得應買或承受。如符合上開但書規定者，應將相關許可證明文件附於投標書。8.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者，視為放棄優先承買。
備註	一、上開不動產3宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：520,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：104,000元。

標別: 3

113年司執字006599號 財產所有人：黃政雄								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	澎湖縣	湖西鄉	青螺新		706-1	331.04	12分之1	50,000元
	備考	一般農業區、農牧用地。與706-2地號土地相鄰，位於北側，雜草、銀合歡，西側鄰近水泥路，以實測為準。						
2	澎湖縣	湖西鄉	青螺新		706-2	1164.08	6分之1	300,000元
	備考	一般農業區、農牧用地。與706-1地號土地相鄰，位於南側，雜草、銀合歡，西側鄰近水泥路，以實測為準。						
點交情形	點交否: 不點交 本件土地係拍賣應有部分，因查無債務人特定占有部分，拍定後不點交。							
使用情形	1.無抵押權設定情形。2.無三七五租約。3.拍賣土地現況如附表所載。4.拍賣土地應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別2、3主張優先承買權人之共有人，須就其擁有應有部分之標的一併行使，不得僅就其中一筆或數筆為之；但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分，而不得行使優先承買權時，拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。5.拍賣土地之應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別5地上建物所有人如符合土地法第104 條或民法第426條之2 第1 項規定者，有優於土地共有人之優先承買權。6.拍賣之標別5土地之耕作人，如符合土地法第107 條第1項或民法第460 條之1 第1 項規定，就該土地有優先承買權。7.拍賣之標別2、3、4土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟，除符合該條例第33條但書之規定外，不得應買或承受。如符合上開但書規							

（續上頁）

	定者，應將相關許可證明文件附於投標書。8.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者，視為放棄優先承買。
備註	一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：350,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：70,000元。

標別：4

113年司執字006599號 財產所有人：黃政雄									
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）	保證金額（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺			
1	澎湖縣	湖西鄉	青螺新		820	795.26	5分之1	270,000元	54,000元
	備考	一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡，人員無法進入，無聯外道路，距離南側道路約50公尺，西側鄰近建物，以實測為準。							
點交情形		點交否：不點交 本件土地係拍賣應有部分，因查無債務人特定占有部分，拍定後不點交。							
使用情形		1.無抵押權設定情形。2.無三七五租約。3.拍賣土地現況如附表所載。4.拍賣土地應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別2、3主張優先承買權人之共有人，須就其擁有應有部分之標的一併行使，不得僅就其中一筆或數筆為之；但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分，而不得行使優先承買權時，拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。5.拍賣土地之應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別5地上建物所有人如符合土地法第104 條或民法第426條之2 第1 項規定者，有優於土地共有人之優先承買權。6.拍賣之標別5土地之耕作人，如符合土地法第107 條第1 項或民法第460 條之1 第1 項規定，就該土地有優先承買權。7.拍賣之標別2、3、4土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟，除符合該條例第33條但書之規定外，不得應買或承受。如符合上開但書規定者，應將相關許可證明文件附於投標書。8.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者，視為放棄優先承買。								
備註		一、上開不動產1宗拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：270,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：54,000元。							

標別：5

113年司執字006599號 財產所有人：黃政雄									
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）	保證金額（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺			
1	澎湖縣	湖西鄉	青螺新		1069	647.91	60分之3	180,000元	36,000元
	備考	鄉村區、乙種建築用地。東側、西側及北側均鄰有巷弄，南側臨路，雜草、銀合歡，北側有短期農作，西北角有一磚砌石造未保存登記建物（無懸掛門牌），據前案調查，鄰居稱為門牌號碼「青螺7-1號」住戶黃政德所種植及建築使用，惟經現場詢問為黃政德所否認。另東南側疑有一車庫坐落（無懸掛門牌），地上物均以實測為準。								
點交情形		點交否：不點交 本件土地係拍賣應有部分，因查無債務人特定占有部分，拍定後不點交。							
使用情形		1.無抵押權設定情形。2.無三七五租約。3.拍賣土地現況如附表所載。4.拍賣土地應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別2、3主張優先承買權人之共有人，須就其擁有應有部分之標的一併行使，不得僅就其中一筆或數筆為之；但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分，而不得行使優先承買權時，拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。5.拍賣土地之應有部分，倘非共有人拍定，共有人有優先承買權。惟標別5地上建物所有人如符合土地法第104 條或民法第426條之2 第1 項規定者，有優於土地共有人之優先承買權。6.拍賣之標別5土地之耕作人，如符合土地法第107 條第1 項或民法第460 條之1 第1 項規定，就該土地有優先承買權。7.拍賣之標別2、3、4土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟，除符合該條例第33條但書之規定外，不得應買或承受。如符合上開但書規定者，應將相關許可證明文件附於投標書。8.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者，視為放棄優先承買。								
備註		一、上開不動產1宗拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：180,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：36,000元。							

函 稿 代 碼：5.14.2 不動產拍賣公告(第一次拍賣)(強81)
股　　別：平股
擬　　判：擬　　判